

1500265-69.2022.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... em Ubatuba, e que não participou do roubo. Que ficou em um bar comendo um lanche enquanto Anderson, e o vulgo "graxa" disse que iam na casa da tia do "alemão" e nisso fizeram o assalto. Quando retornaram do Roubo pegaram ela na lanchonete e foram vender o celular na biqueira das casinhas, no bairro Nova Caragua. A aliança provavelmente ele enterrou no mato quando avistou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500265-69.2022.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2073728/2022 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 23659554 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 997/22/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

ANDERSON FELIPE DE ANDRADE FERREIRA e outro

Data da Audiência:

16/08/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 16 de agosto de 2022, às 15 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Alexandre Petry Helena - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Anderson Felipe de Andrade Ferreira e David Olivares Mariano (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros. Presente a vítima, a saber: Danielle Dolores Gomes de Moura. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Ângelo Márcio Uchoas e André Luiz Pereira Tabata; ausente a testemunha Karine Mafra Soares, não localizada.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido o depoimento da vítima, Danielle Dolores Gomes de Moura, após, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Ângelo Márcio Uchoas e André

Luiz Pereira Tabata, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada a palavra às partes, por elas foi dito que desistiam da oitiva da testemunha faltante Karine Mafra Soares. Ato contínuo, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência das partes quanto a oitiva da testemunha Karine Mafra Soares. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. ANDERSON FELIPE DE ANDRADE FERREIRA e DAVID OLIVARES MARIANO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 17 de março de 2022, por volta das 19 horas, na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, nº 6981, boca da barra/porto novo, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, os acusados, agindo em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios, subtraíram para ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (uma) mochila, cor preta, com o símbolo do Sincomércio, 01 (um) crachá funcional (escolar), 01 (um) waffer, 01 (uma) aliança dourada, 01 (um) caderno, 01 (uma) caneta, 01 (um) cartão transporte litorânea, 01 (um) telefone celular marca Motorola, tipo G7 Plus, cor preta, 01 (uma) garrafa marca Tupperware, cor vermelha, 01 (uma) chave pertencente ao veículo automotor Cielo Chery, codificada, e 01 (uma) blusa, cor preta de oncinha, bens de propriedade da vítima Danielle Dolores Gomes de Moura, avaliados no valor total aproximado de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). A denúncia foi recebida em 31 de março de 2022 (fl. 101). Os réus foram citados (fls. 115 e 117) e apresentaram resposta à acusação (fls. 121/122). No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório dos réus, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos dispostos na denúncia. A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela desclassificação da infração e pela aplicação da pena em seu patamar mínimo. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 14), auto de reconhecimento de objeto (fl. 15), auto de avaliação (fl. 16), auto de exibição e apreensão (fl. 17) e demais provas produzidas nos autos. A autoria também é certa. A vítima DANIELLE DOLORES GOMES DE MOURA, na delegacia, disse que que por volta das 19 horas se dirigia para seu veículo o qual estava estacionado na casa de sua tia, quando foi abordada por dois indivíduos, os quais estava em um automóvel VW/Gol de cor vermelha, modelo antigo, que sob a ameaça de arma de fogo, exigiram que lhes entregasse uma mochila, contendo alguns pertences pessoais e as chaves de seu veículo, uma aliança, e seu aparelho celular, da marca Motorola. Que após a fuga dos indivíduos, algum vizinho acionou a PM através do 190 sendo passada as características e o veículo utilizado pelos indivíduos. Que uma viatura foi até o local, colheu mais informações. Que por volta de 01:00 h de hoje, os policiais foram até sua residência comunicando que haviam capturado os indivíduos, sendo então conduzida até esta Delegacia de Polícia. Esclarece que, no momento do roubo um dos indivíduos, o que portava uma arma de fogo, era de cor negra, e trajava uma camisa aberta, e uma bermuda, salienta que este indivíduo não possuía dois dentes da frente, o que facilitou muito o reconhecimento. Que o outro indivíduo, fazia menção de estar armado, com a mão por baixo da camisa, e que este era alto e magro. Que na Delegacia pode fazer o reconhecimento pessoal dos indivíduos, com cem por cento de certeza, que foram estes que lhes roubaram seus

pertences, assim como do veículo utilizado por eles. Informa ainda que seus pertences estão avaliados em R\$ 1.800,00. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Reconheceu apenas o réu Anderson como autor. Não reconheceu o réu David. A testemunha KARINE MAFRA SOARES, na delegacia, declarou que que mora no bairro Maranduba, em Ubatuba, e que não participou do roubo. Que ficou em um bar comendo um lanche enquanto Anderson, e o vulgo "graxa" disse que iam na casa da tia do "alemão" e nisso fizeram o assalto. Quando retornaram do Roubo pegaram ela na lanchonete e foram vender o celular na biqueira das casinhas, no bairro Nova Caragua. A aliança provavelmente ele enterrou no mato quando avistou a viatura da polícia militar, pois Anderson estava usando a aliança. A testemunha e policial militar ANGELO MARCIO UCHOAS, na delegacia, declarou que foi acionado pelo Copom, para uma ocorrência de roubo, e que ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima, que narrou que; que por volta das 19 horas a vítima se dirigia para seu veículo o qual estava estacionado na casa de sua tia quando foi abordada por dois indivíduos os quais sob a ameaça de arma de fogo lhe subtraíram os bens acima elencados; que após a fuga dos meliantes algum vizinho acionou a PM através do 190 e foi passada as características e o veículo utilizado na fuga, um VW/Gol Plus 1.0 na cor vermelha; que uma viatura foi até o local, colheu mais informações e as repassou a rede. Que de posse das informações empreenderam diligências com vistas a localização, identificação e prisão dos roubadores os quais logo após foram localizados em local conhecido como Boca da Barra, no final da avenida da praia e foz do Rio Juqueriquere, local este, é próximo ao local dos fatos, cerca de dois km de distância. Que foram abordados, revistados e identificados e nada de ilícito com eles foram encontrados e também nenhuma peça da res. Que diante do apurado entraram em contato com a vítima e ela com 100% de certeza reconheceu os dois roubadores, bem como o veículo utilizados por eles. Que então trouxeram todos até esta Unidade Policial para registro da ocorrência e as providências cabíveis. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e policial militar ANDRÉ LUIZ PEREIRA TABATA em fase policial e em Juízo prestou depoimento semelhante ao seu colega de farda. Em seu interrogatório o réu ANDERSON FELIPE DE ANDRADE FERREIRA, na delegacia, negou os fatos. Disse que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Em Juízo, disse que foi caminhar no "calçadão" de Caraguatatuba junto como o "Graxa" e a Karine. Usaram drogas e bebidas alcoólicas. Estavam na praia quando os policiais os enquadraram. O policial pediu para ver o seu sorriso e lhe acusou de roubo. Não praticaram o crime. O réu DAVID OLIVARES MARIANO, na delegacia, negou os fatos. Disse que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Em Juízo, disse que estava junto com o Anderson, a Karine e um outro rapaz. Este rapaz ficou no parque do centro de Caragua. O Anderson e a Karine consumiram maconha. Nega ter praticado o crime. Como se vê, a prova é suficiente para sustentar uma condenação. Isto porque, o depoimento da vítima foi coerente, tanto em solo policial quanto em Juízo, somada ao testemunho dos policiais militares e da testemunha Karine (na fase policial) são elementos hábeis a comprovar a prática delitiva e a autoria que recai sobre os acusados. Ressalte-se que a vítima reconheceu os réus em solo policial. Em Juízo, reconheceu o réu Anderson, além de ter fornecido detalhes acerca das vestimentas e características físicas dos acusados no momento da ação delituosa. O não reconhecimento do réu David em Juízo é compreensível, em razão do decurso do tempo e do próprio nervosismo da vítima. Quanto a autoria, o nosso Tribunal de Justiça já decidiu que: APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVELIA. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PARTICIPOU EFETIVAMENTE DO CRIME DE ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA. ROUBADOR RECONHECIDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA, NA FASE INQUISITORIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. (TJSP - Ap 0074868-71.2015.8.26.0050 - 3ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/1/2018 - julgado por Airton Vieira). Afasta-se a alegação de nulidade do reconhecimento de pessoas na fase policial, vez que colocação de outras pessoas ao lado do réu é uma mera recomendação do Código de Processo Penal. Art. 226, II, do Código de Processo

Penal. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 377046/RS, Agravo regimental em agravo especial 2013/0265288-0 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 08/05/2014; AgRg no HC 272660/ES, Agravo regimental no habeas corpus 2013/0201149-2 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 22/04/2014; HC 196797/SP, Habeas corpus 2011/0027108-5 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 11/03/2014; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 72789/CE, Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial 2011/0260462-0 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 18/02/2014; AgRg no RESp 1304484/RJ, Agravo regimental no recurso especial 2012/0030224-7 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 18/02/2014 e AgRg no RESp 1379099/SP, Agravo regimental no recurso especial 2013/0123175-0 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 26/11/2013). Nota-se que a vítima sofreu grave ameaça, vez que o acusado ANDERSON FELIPE DE ANDRADE FERREIRA utilizou arma de fogo para a ameaçar, enquanto que o acusado DAVID OLIVARES MARIANO fez menção a estar armado, fatos aptos a configurarem a violência que tipifica o crime de roubo. Ademais, evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, é um elemento probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que tivesse motivos pessoais para acusar falsamente os réus. Com relação à relevância probatória da palavra da vítima, importante colacionar a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). No mesmo sentido, malgrado a arma utilizada no momento do crime não tenha sido apreendida e periciada, é de rigor a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, vez que a jurisprudência admite a palavra da vítima como elemento de prova. Destaque-se o seguinte precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR ANÁLISE PELA TURMA. DOSIMETRIA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Especial já se manifestou no sentido de que, para caracterizar a causa de aumento do uso de arma, é prescindível a apreensão e a perícia desta, quando sua utilização for comprovada por outras provas, tal qual se deu no caso concreto. 3. O regime prisional mais gravoso fixado diante da gravidade concreta do delito, posicionamento cabível diante do entendimento deste Sodalício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 634.452/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021 - grifei). No mesmo sentido, a causa de aumento do concurso de agentes restou plenamente configurada, vez que o relato da ofendida é robusto a indicar a participação de ambos os acusados no roubo descrito na denúncia. Por fim, ressalto que a negativa dos acusados restou isolada dos demais elementos de prova produzidos nos autos. Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, é de rigor a procedência do pedido acusatório. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. réu ANDERSON FELIPE DE ANDRADE FERREIRA: Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a presença de elementos capazes de alterar a reprimenda. Não obstante, considerando que incidem duas causas de aumento de pena no delito de roubo em comento, utilizo uma delas para elevar a

pena em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Ressalto que a jurisprudência do C. STJ admite a utilização de uma das causas de aumento como elemento para incrementar a pena na primeira fase: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. (...) (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021 - grifei). Já na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inalterada nesta etapa. Na terceira fase do cálculo não existem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, assim, aumento a pena em 2/3. Assim sendo, fixo a pena final em 07 anos e 09 meses de reclusão, além de 18 dias-multa. réu DAVID OLIVARES MARIANO: Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que incidem duas causas de aumento de pena no delito de roubo em comento, utilizo uma delas para elevar a pena em 1/6, assim, elevo a pena em 1/3 nesta etapa, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Ressalto que a jurisprudência do C. STJ admite a utilização de uma das causas de aumento como elemento para incrementar a pena na primeira fase: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. (...) (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021 - grifei). Já na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 141/144), assim, elevo a pena em 1/6, resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase do cálculo não existem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, assim, aumento a pena em 2/3. Assim sendo, fixo a pena final em 09 anos e 26 dias de reclusão, além de 20 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica dos réus, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. O início do cumprimento da pena, com alicerce no artigo 33, §3º, do Código Penal, será no regime FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e a gravidade em concreto do delito envolvendo ameaça à pessoa com arma de fogo. Deixo de aplicar o artigo 44 do Código Penal, considerando o emprego de grave ameaça à pessoa na prática do delito e a quantidade de pena fixada. Incabível, do mesmo modo, o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, diante do montante da pena imposta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR: (i) o réu ANDERSON FELIPE DE ANDRADE FERREIRA, à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 18 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º- A, inciso I do Código Penal; (ii) o réu DAVID OLIVARES MARIANO, à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 20 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º- A, inciso I do Código Penal. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito de os réus recorrerem em liberdade. Recomendem-se os réus aos estabelecimentos prisionais em que se encontrarem recolhidos e expeçam-se, imediatamente, as respectivas Guias de Recolhimento Provisórias. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-

se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjssp_jus_br/E1RMzHOERD1Pp86uUA4P1D8BgHobT9a67JGHNo0tqnY9wA?e=dYJJIBN